

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 부 서 경 고 요 구

일련번호 2024-⊗▼▽◆△-001

제 목 하도급 업체 선정 절차 및 운영 부적정

관계부서 ⊗▼▽◆△

조치부서 ⊗▼▽◆△

내 용

1. 업무개요

⊗▼▽◆△는 [표 1]과 같이 “제5호기 발전기 고정자 긴급 정비공사 (2022.11.04.~2023.01.01. / 2,886백만원)” 등 4건의 공사를 수주하였다. 이후, 해당공사의 효율적 수행을 위해 “제5호기 고정자권선 긴급 기술전수 하도급 공사 (2022.11.04.~12.17 / 56백만원)” 등 4건의 하도급공사(이하 ‘해당 하도급 공사’라 한다)를 설계 후, ⊗▼▽◆△과 체결한 「2022년도 발전설비 경상정비공사 계약」, 「2023년도 발전설비 경상정비공사 계약」 상의 공사계약 특수조건(이하 ‘중부 발전 공사계약 특수조건’이라 한다) 제22조(민간정비업체 육성)와 ▼▽◆△(주)와 체결한 「발전설비 정비기술 전수협약¹⁾」을 근거로 ▼▽◆△(주)와 하도급계약(수의계약)을 체결하였다.

[표 1] 하도급 공사 시행내역

연도	원도급공사				하도급 공사				
	공사명	공사기간	계약일	계약금액	공사명	공사기간	계약일	계약금액	계약업체
'22년	제5호기 발전기 고정자 긴급 정비공사	'22.11.04.~ '23.01.01.	'22.12.06.	2,886백만원	제5호기 고정자권선 긴급 기술전수 하도급 공사	'22.11.04.~ '22.12.17.	'22.12.20.	56백만원	▼▽◆△
'23년	제5호기 계획예방정비공사	'23.10.02.~ '23.12.03.	'23.09.19.	10,498백만원	제5호기 OH 기술전수 하도급 공사	'23.10.02.~ '23.11.21.	'23.09.21.	64백만원	▼▽◆△
	제6호기 계획예방정비공사	'23.04.17.~ '23.06.22.	'23.04.06.	10,366백만원	제6호기 OH 기술전수 하도급 공사	'23.04.17.~ '23.06.22.	'23.04.06.	747백만원	▼▽◆△
	00토탈 3-MAIN TBN OH공사	'23.04.03.~ '23.06.17.	'22.12.01.	977백만원	00토탈 STM TBN OH 기술전수 하도급 공사	'23.05.02.~ '23.06.02.	'23.04.25.	82백만원	▼▽◆△

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

1) 「발전정비산업 경쟁도입 추진에 따른 이행계획 수립 및 시행요청(‘09.4.24, 지식경제부)」 및 「발전정비산업 경쟁도입 추진 이행계획 점검회의(‘09.7.08, 지식경제부)」에 의거 한전KPS(주)와 (주)▼▽◆△ 간 체결(‘10.03.19)한 협약

2. 하도급 업체 선정 절차 부적정

가. 판단기준

「변동공사 하도급 공사관리 가이드」 6.1(하도급 공사 계획 수립)와 6.2(하도급 공사설계)에 따르면, 공사시공부서는 수주공사의 공사분야 및 사업수행환경(인력, 장비, 기술력 등)을 고려하여 하도급 공사 시행 필요성을 검토한다. 이후, 하도급 공사 시행계획 검토회의를 통해 하도급 공사 발주계획과 물량선정의 적정성을 검토하여 공사관리부서에 제출하여야 하고, 공사관리부서는 하도급 계획의 적정성 검토 후 정부기관에서 발표하는 최신기초자료 및 공사원가 비목을 고려하여 하도급 공사설계를 한다. 공사설계서 작성이 완료되면 내부결재로 사업소(처)장에게 보고하고, 하도급 심의위원회를 개최하여 하도급공사 시행여부를 결정하며 공사계약부서에 계약심의위원회 개최 및 입찰을 의뢰해야 한다.

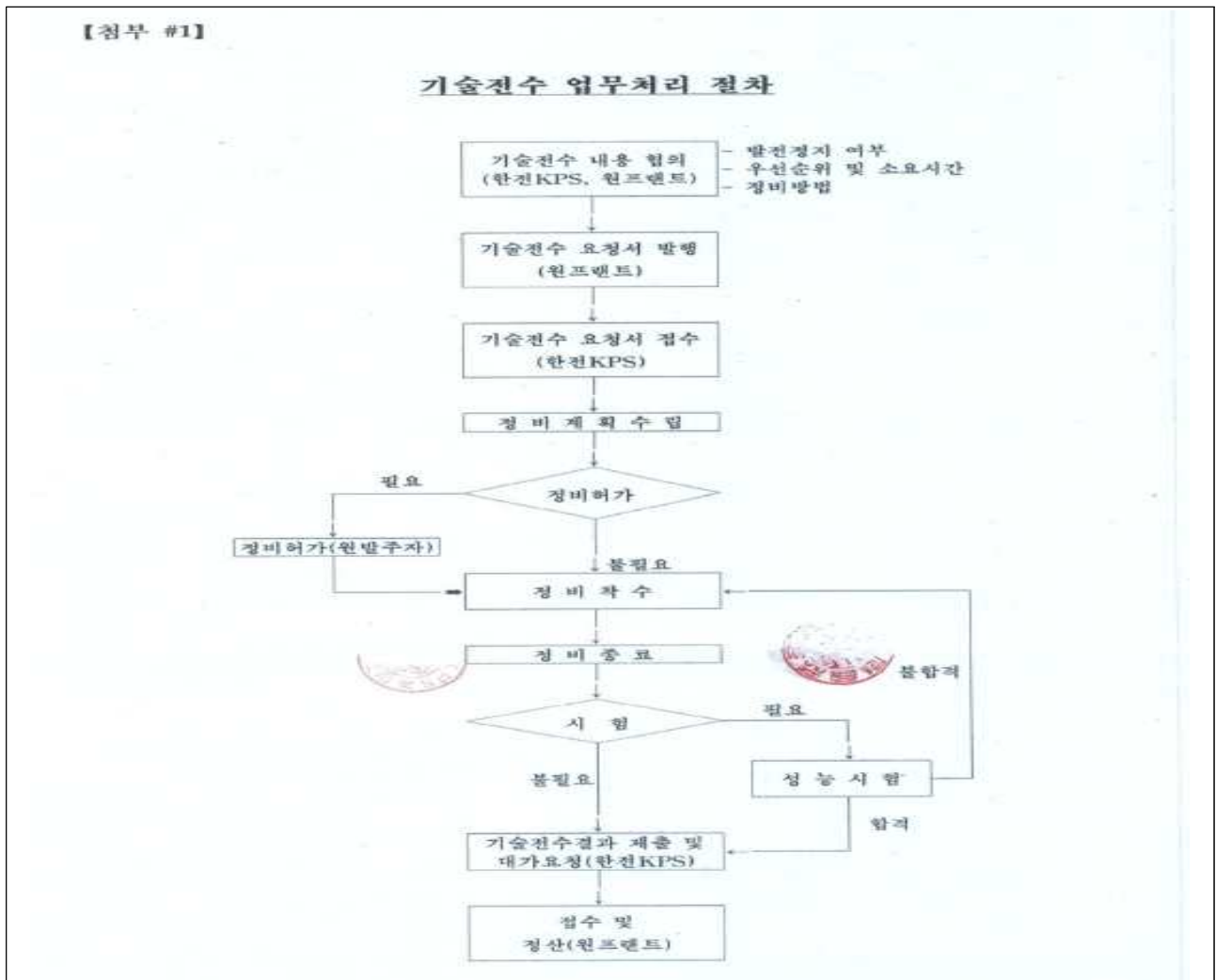
또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 제7조(계약의 방법) 제1항에 따라 계약방법은 일반경쟁에 부치는 것을 원칙으로 하되, 예외적인 경우에만 제한경쟁, 지명경쟁 또는 수의계약을 할 수 있다. 수의계약이 불가피한 경우 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 그 사유를 명시하여 계약을 진행하여야 하고, 계약담당자는 「계약관리규정」 제3조(계약심의위원회)에 의해 계약방법에 관한 중요한 사항, 입찰참가자격기준에 관한 중요한 사항 등 계약 시행에 있어 주요사항과 필요사항에 대하여 계약심의위원회에 부의, 심의하여 결정하여야 한다.

그리고, 00발전 공사계약 특수조건 제22조(민간정비업체 육성)와 정부정책에 따라 우리 회사는 민간정비업체가 육성될 수 있도록 적극 협조해야

할 의무가 있다. 이에 따른 육성업체는 ‘▼▽◆△, 에이스기전’이고, 대상설비는 ‘▼▽본부 #3,4 보일러/터빈/발전기/석탄취급설비/탈황설비, ▼▽복합 Unit#1~3’으로 특정되어 있고, 기술지원은 발주자(한국중부발전) 또는 육성업체의 요청에 의해 발주자의 승인을 득한 후 시행토록 명시하고 있다.

추가로, 발전설비 정비기술 전수협약서에 명시된 기술전수 업무처리 절차를 살펴보면 [표 2]와 같이 ① 기술전수 내용협의(한전KPS, ▼▽◆△), ② 기술전수 요청서 발행(▼▽◆△), ③ 기술전수 요청서 접수와 정비계획 수립(한전KPS), ④ 정비허가여부 판단(원 발주사), ⑤ 정비 수행, 종료(한전KPS, ▼▽◆△), ⑥ 기술전수결과 제출과 대가 요청(한전KPS), ⑦ 접수와 정산(▼▽◆△)의 과정으로 진행된다.

[표 2] 「발전정비 정비기술 전수협약서」中 기술전수 업무처리 절차 및 관련 양식



【첨부 #2】

기술전수 요청서

발행번호	2010 -
발행일자	'10. . .
설 비 명	
기 간	'10. . . ~ '10. . . (일간)
요 청 사 항	
원프랜트	○ ○ 사업소장 ○ ○ ○ (인)
한전 KPS	○ ○ 팀 장 ○ ○ ○ (인)

【첨부 #3】

요청사항 및 처리 확인서

발행번호 : '10. . .			
관련근거			
처리부서	의뢰일자	'10년 월 일	
요청사항			
원프랜트 ○ ○사업소장 ○ ○ ○ (인)			

처 리 확 인 서

기 간	'10. . . 00:00 ~ '10. . . 00:00		
투입인력	기 계	○○ [MD]	
	전 기	○○ [MD]	
	계	[MD]	
처리결과			
소요자재			
공 기 구			
특기사항			
확 인 자	원프랜트	○ ○사업소장	○ ○ ○ (인)
	한전 KPS	○ ○사업소	○○팀장 ○ ○ ○ (인)

따라서 ⊗▼▽◆△는 수주공사의 효율적 수행을 위해 하도급 공사 필요시 하도급 계획의 적정성 등에 대해 검토 후 하도급 심의위원회 심의를 거쳐 국가계약법 등 관련 법령을 준수하여 적정한 계약방법으로 하도급 업체를 선정하여야 한다. 또한, 중부발전 공사계약 특수조건과 발전설비 정비기술 전수협약서에 따라 육성업체에 대한 기술지원 필요시 정해진 절차를 준수하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ⊗▼▽◆△는 “제5호기 고정자권선 긴급 기술전수 하도급 공사” 등 4건의 하도급 공사에 대하여 하도급 심의위원회를 개최하지 않았고, 소요시기 시급, 하자 책임 구분 곤란에 따른 직전 또는 현재의 시공자와 계약과 민간정비업체 육성 등을 사유로 [표 3]과 같이 ▼▽◆△와 수의계약을 체결한 것으로 확인되었다.

하지만, 해당 하도급 공사는 ① 민간정비업체 육성 대상 설비가 아니고, ② 평상시 민간정비업체 육성을 위한 기술지원의 경우 “2022년 제1소수력 계획예방정비공사 기술전수 및 기술인력지원 요청[▼▽(원)22-043, '22.09.27.]” 과 같이 기술지원 요청서 접수 등 중부발전 공사계약 특수조건과 발전설비 정비기술 전수협약서에 명시된 기술 전수 관련 업무처리 절차에 따라 진행하였던 반면, 해당 하도급 공사는 해당 절차도 준수하지 않았으며, ③ “제5호기 고정자권선 긴급 기술전수 하도급 공사” 를 제외한 3건의 하도급 공사는 직전년도 또는 연초부터 연간계획에 따라 예정된 공사인바, 민간정비업체 육성과 시급성 등을 사유로 수의계약을 하는 것은 적정하지 않은 것으로 판단된다.

[표 3] 해당 하도급 공사 계약체결 내역

연도	원도급공사				하도급 공사					
	공사명	공사기간	계약일	계약금액	공사명	공사기간	계약일	계약금액	계약업체	계약방법
'22년	제5호기 발전기 고정자 긴급 정비공사	'22.11.04. ~ '23.01.01.	'22.12.06.	2,886 백만원	제5호기 고정자권선 긴급 기술전수 하도급 공사	'22.11.04. ~ '22.12.17.	'22.12.20.	56 백만원	▼▽◆△	수의계약 (소요시기 시급)
'23년	제5호기 계획예방정비공사	'23.10.02. ~ '23.12.03.	'23.09.19.	10,498 백만원	제5호기 OH 기술전수 하도급 공사	'23.10.02. ~ '23.11.21.	'23.09.21.	64 백만원	▼▽◆△	수의계약 (소요시기 시급)
	제6호기 계획예방정비공사	'23.04.17. ~ '23.06.22.	'23.04.06.	10,366 백만원	제6호기 OH 기술전수 하도급 공사	'23.04.17. ~ '23.06.22.	'23.04.06.	747 백만원	▼▽◆△	수의계약 (소요시기 시급)
	한화토탈 3-MAIN TBN OH공사	'23.04.03. ~ '23.06.17.	'22.12.01.	977 백만원	한화토탈 STM TBN OH 기술전수 하도급 공사	'23.05.02. ~ '23.06.02.	'23.04.25.	82 백만원	▼▽◆△	수의계약 (하자책임 곤란)

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

3. 하도급 공사 설계 및 운영 부적정

가. 판단기준

「공사관리규정」 제15조, 「변동공사 하도급 공사관리 가이드」 6.2.2에 따라

공사관리부서는 원도급 공사설계, 표준품셈·시중노임 등 정부기관에서 발표하는 최신기초자료 및 공사원가 비목을 고려하여 하도급 공사설계를 하여야 한다.

그리고 「공사관리규정」 제24조, 제28조에 따라 회사가 도급으로 시행하는 모든 공사에 공사감독원을 임명하고, 공사감독원은 공사의 감독결과를 감독 일보에 기록하여야 하며, 「변동공사 하도급 공사관리 가이드」 6.5.5에 따라 공사감독원은 계약대상자로부터 착공계 등 관련 서류를 제출받아 기술부에 접수 의뢰하고, 계약상대자에 대한 모든 지시, 설계변경통보 등의 목적으로 공사지시서를 발행하고 그 사본을 보관하여야 한다.

또한, 「발주 및 도급공사 안전관리 절차서」 6.1.2에 따라 신체적·정신적 사유로 산업재해 유발 위험이 있는 자가 하도급 공사에 투입되는 것을 방지하기 위해 투입 예정 인력에 대한 건강진단표 제출을 요구하여 적격 여부를 확인하여야 한다.

따라서 ⊗▼▽◆△는 하도급 공사 설계 시 원도급 공사설계를 참고하여 하도급 대상 물량을 선정, 공량을 산출한 후 이를 기초로 시중노임 등을 고려하여 하도급 공사를 설계하고, 하도급 공사 시행 시 공사감독원 임명, 하도급 투입인력 건강진단표 확인 등 관련 규정을 준수하여 하도급 공사가 적정하게 운영이 되도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ⊗▼▽◆△는 “제5호기 고정자권선 긴급 기술전수 하도급 공사” 등 4건의 하도급 공사를 민간정비업체 육성을 위한 기술전수 목적의 하도급 공사로 명명하면서, 표준품셈, 시중노임 등을 근거로 설계하지 않고 현장부서의 하도급 공사 시행요청에 따른 소요 인력을 근거로 [표 4]와 같이 공사를 설계하였다. 또한, 공사비 정산 시에도 시간외근무 수당, 주휴수당을 지급하는 등 일반적인 하도급 공사 형태와는 다르게 공사를 설계, 정산한 것으로 확인되었다.

[표 4] 해당 하도급 공사 설계내역서(직접노무비 산출내역)

번호	직 품	성 명	단 가	노 무 비										합 계
				기본 일률		주거		시간외근로		실업근로		합 계		
				일률	금액	일률	금액	HR	금액	HR	금액		일률	
1	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
2	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
3	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
4	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
5	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
6	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
7	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
8	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
9	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
10	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
11	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
12	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
13	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
14	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
15	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
16	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
17	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
18	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
19	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
20	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
21	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
22	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
23	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
24	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
25	발전설비 정비공	#6(기계)	255,098	47,830	60	15,305,900	8	2,040,786	80	3,826,400	78.0	21,173,086		
합 계				1,500	382,647,500	300	51,019,650	2,000	95,660,000	1,950.0	529,327,150			
※ 참고 (2023년 상반기 시공노무비 3개월 평균단가 산출)														
발전설비 정비공				240,797										
발전설비 정비공				251,195										
발전설비 정비공				273,303										
				평균		255,098								

구분	종1	종2	종3	종4	종5	종6	종7	종8	종9	종10	종11	종12	종13	계	단 가	금액	비 고													
단 가	발전설비 정비공	37.49			1.651				49.53	19.81				123.34	240,797	29,699,901														
	특수인부	21.67	33.36	40.17	15.68	1.65	3.44	6.06	46.64	18.57	11.15			199.19	197,450	39,330,065														
	총합		21.67	25.86		22.49	67.29	7.12		0.86	20.96			166.25	249,748	41,520,605														
	기개설설비 정비공										25.68	2.56		28.24	213,337	6,024,636														
	합계			32.33	31.37									63.70	223,124	14,212,998														
노 무 비	소 계	59.16	87.36	97.40	32.19	24.14	70.73	13.98	96.17	39.38	37.69	23.52	0.00	0.00	580.72	130,788,205														
	발전 공		5.56	19.24	6.22			9.40	28.51	37.70	26.57		32.33		165.53	223,124	36,933,715													
	보통 인부		1.52	2.55	1.70	1.11		3.42	7.84	10.86	7.25	8.66	8.82		56.43	157,068	8,863,347													
	총합		2.02	6.99	2.26			2.56	10.30	13.14	9.65	11.75			58.67	249,748	14,652,715													
	특수인부	2.55	1.01	3.49	1.13		17.59	1.06	5.50	7.11	4.82	5.87		50.93	197,450	10,056,128														
단 가 비	보 은 공					8.27								6.27	194,048	1,216,680														
	합합공	6.41					54.90							41.31	273,303	11,230,146														
	발전공	2.55					17.59							20.14	296,392	5,968,334														
	도장공							0.82	1.68	1.36				3.86	242,035	934,255														
	배관공												26.63	214,118	5,701,962															
소 계														11.51	10.11	34.97	11.31	7.38	70.08	18.06	53.83	70.17	48.29	35.29	58.77	0.00	429.77	95,618,292		
합 계														70.67	97.47	132.37	43.50	31.52	140.81	32.04	150.00	108.55	85.98	58.81	58.77	0.00	1,010.49	0.00	226,406,487	

제6호가 OA 기술전수 하도급공사

제6호가 보일러 보조설비 정비공사(하도급)

제6호기 OH 기술전수 하도급공사

제6호기 보일러 보조설비 정비공사(하도급)

또한, 해당 하도급 공사 투입 인력의 건강진단표를 징구·확인하지 않았으며, “제5호기 OH 기술전수 하도급 공사”를 제외하고는 공사감독원 선임을 누락하였다. 특히 현장대리인을 통해 작업지시를 하지 않았고, 물량변동 등 변경 사항에 대한 작업지시서도 발행하지 않아 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령을 위반한 것으로 오해할 수 있게 하도급 공사를 운영하였다.

관계부서 의견 ⊗▼▽◆△ 공사담당자는 해당 하도급 공사가 기술전수 취지에는 맞지 않는 점은 인정하면서도, 기술전수를 위해서는 우리 회사 직원의 육성업체 담당 설비에 대한 인력지원뿐 아니라 육성업체가 우리 회사 담당 설비에 대하여 투입된 경우도 포함되며 기술전수의 경우 당사자 간의 협의에 따라 세부시행방법을 결정할 수 있는바 해당 하도급 공사는 적절하게 이루어졌다고 주장하였다. 하지만, 해당 하도급 공사 대상설비는 중부발전 공사계약 특수조건 제23조에 특정된 기술전수 대상설비가 아니며, 기술전수 협약서에 명시된 기술전수 절차를 준수하지 않았고, 기술전수를 목적으로 한 하도급 공사라고 할지라도 하도급 공사와 관련된 법령과 규정은 준수해야 하는바 해당 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

- ① 하도급 공사를 부적절하게 운영한 ⊗▼▽◆△에 엄중 부서경고 조치하며, (부서경고)

② ⊗▼▽◆△장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)